EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN:

COMERCIO INTERNACIONAL, GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO I: REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EEUU Y CHINA: NORMATIVA Y DESAFÍOS LEGALES

TEMA 1: PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

PRESENTADO POR :
ING. Ivette Alvarez Rios



INTRODUCCIÓN

Vivimos una era donde las decisiones comerciales ya no se toman únicamente por motivos económicos, sino por intereses geopolíticos, tecnológicos y estratégicos. En este contexto de transformaciones profundas, **Estados Unidos y China** emergen no solo como gigantes comerciales, sino como arquitectos de nuevos modelos regulatorios que impactan de manera directa a todos los actores del comercio internacional .

Este **diplomado ha sido diseñado para quienes desean comprender y dominar las reglas del juego global**, interpretando con agudeza las normas legales, los desafíos jurídicos y los nuevos paradigmas que marcan el comercio exterior con estos dos colosos .
Más que un programa académico, este diplomado es una invitación a pensar críticamente, a anticipar escenarios y a actuar con inteligencia jurídica y estratégica en entornos internacionales cada vez más complejos, volátiles y normativamente exigentes .
Bienvenidos al espacio donde se forman los líderes jurídicos del comercio internacional .



INTRODUCCIÓN

El comercio exterior representa uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico en las economías contemporáneas . A través de las **importaciones** , los países acceden a bienes, servicios y tecnologías que no producen internamente o cuya producción es ineficiente, mientras que mediante las **exportaciones** colocan su oferta en mercados internacionales, generando divisas, empleo y valor agregado . Las dinámicas de estos flujos comerciales están determinadas por múltiples factores : desde la evolución de los mercados globales, los acuerdos multilaterales, y la innovación tecnológica, hasta las tensiones geopolíticas y las exigencias de sostenibilidad . En este contexto, analizar las perspectivas del comercio exterior implica comprender no solo las tendencias económicas actuales, sino también los desafíos estructurales y las oportunidades estratégicas que moldearán el futuro de las naciones en el escenario global .

EDU MIN

TEMA 1 :

PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES







1.1 INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR

El **comercio exterior** es el intercambio de bienes, servicios y capitales entre naciones, y constituye una de las piedras angulares del crecimiento económico en la era de la globalización . Las **importaciones** y **exportaciones** son sus dos vertientes fundamentales, y su evolución responde a complejas dinámicas que incluyen variables macroeconómicas, geopolíticas, tecnológicas y regulatorias .



1.2 DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES

La **dinámica de las importaciones** hace referencia a los cambios, tendencias y comportamientos que experimenta el proceso de adquisición de bienes y servicios desde el exterior en un país determinado, a lo largo del tiempo. Esta dinámica responde tanto a factores internos (capacidad productiva, tipo de cambio, nivel de consumo, políticas arancelarias) como a factores externos (demanda internacional, conflictos geopolíticos, evolución tecnológica global).



1.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES:

- ✓ **Elasticidad del comercio internacional** : La importación responde a variaciones en precios y calidad, dependiendo del tipo de bien (bienes de consumo, insumos intermedios o bienes de capital) .
- ✓ **Ciclo económico** : En fases de expansión se incrementan las importaciones, mientras que en recesiones disminuyen por menor demanda y restricciones cambiarias .
- ✓ **Volatilidad cambiaria** : Un tipo de cambio volátil puede afectar directamente los volúmenes importados, encareciendo o abaratando los productos extranjeros .
- ✓ **Tendencias globales** : La globalización ha generado cadenas de suministro más interdependientes, lo que convierte a las importaciones en un eje clave para la producción nacional



1.1 EJEMPLO:

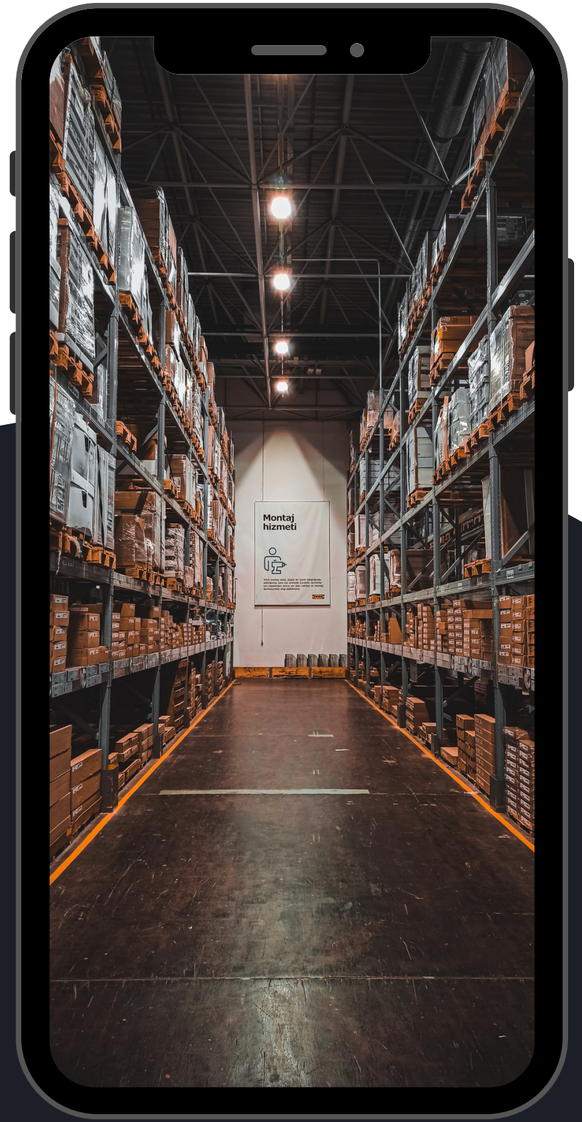
Durante la pandemia de COVID-19, muchos países latinoamericanos vieron interrumpidas sus importaciones de componentes electrónicos provenientes de China. Esto afectó severamente sus cadenas de ensamblaje local, evidenciando la alta dependencia del mercado asiático y mostrando la necesidad de diversificar las fuentes de importación o fomentar la producción nacional estratégica .

EDU MIN

TEMA 2 :

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES







2.1 DEFINICIÓN

La **estructura de las importaciones** implica el análisis desagregado del tipo de bienes que un país importa, sus países de origen, el valor agregado importado, los sectores que los demandan y los regímenes aduaneros aplicados.

Dimensiones clave:

- ✓ **Clasificación de productos** : Se puede estructurar según la nomenclatura del *Sistema Armonizado* (HS), diferenciando entre bienes de consumo final, bienes intermedios y bienes de capital .
- ✓ **Origen geográfico** : Importaciones por región (Asia, Unión Europea, América del Norte) o país (China, EE.UU., Brasil).
- ✓ **Participación sectorial** : Qué sectores productivos son los mayores importadores (minería, manufactura, agroindustria) .
- ✓ **Tipo de régimen aduanero** : Régimen general, admisión temporal, perfeccionamiento activo, zonas francas



2.1 FUNCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

Las importaciones cumplen una **función sistémica esencial** en el desarrollo económico y productivo de los países. No se trata solamente de satisfacer una demanda no cubierta localmente, sino también de integrar componentes, conocimiento y tecnologías que permiten mejorar la productividad nacional.

Funciones fundamentales:

- ✓ **Complementariedad productiva** : Muchas industrias requieren insumos o tecnología que no se produce localmente.
- ✓ **Estímulo a la competencia interna** : La entrada de productos extranjeros obliga a la industria nacional a mejorar calidad y eficiencia.
- ✓ **Contención de precios** : En contextos inflacionarios, importar productos puede servir como herramienta para reducir presiones inflacionarias.
- ✓ **Modernización tecnológica** : Importar maquinaria o software especializado acelera procesos de innovación tecnológica.
- ✓ **Apoyo al comercio internacional** : Muchos países importan materias primas que luego transforman y exportan con valor agregado.



2.1 CONCLUSIÓN INTEGRADORA

La comprensión de la **dinámica**, la **estructura** y la **función** de las importaciones permite a un país diseñar políticas de comercio exterior más eficientes, definir estrategias logísticas y aduaneras más competitivas, y fomentar una inserción inteligente en el sistema económico global.

Desde una perspectiva estratégica, un país no debe ver a las importaciones como una amenaza a su producción local, sino como una **oportunidad para construir capacidades**, integrarse a cadenas globales de valor y **estimular procesos internos de transformación productiva**. En el contexto actual de disrupción logística global, inflación internacional y guerra tecnológica entre potencias, las importaciones deben ser gestionadas con enfoque técnico, resiliencia operativa y visión de desarrollo sostenible.

EDU MIN

TEMA 3 :

EXPORTACIONES: MOTOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO







3.1 CONCEPTO ESTRATÉGICO DE EXPORTACIÓN

La **exportación** es el acto de comercializar bienes o servicios desde un país de origen hacia un mercado extranjero, generando ingresos en moneda extranjera, promoviendo el uso eficiente de los recursos internos y posicionando productos en cadenas de valor globales . No es una actividad aislada del aparato económico nacional, sino un **elemento estructural que dinamiza múltiples sectores productivos** .



3.1 FUNCIÓN SISTÉMICA:

- ✓Aumenta la demanda agregada.
- ✓Estimula la innovación y mejora tecnológica.
- ✓Diversifica mercados y reduce la vulnerabilidad económica.
- ✓Genera empleo de mayor calificación.
- ✓Mejora la balanza comercial y estabiliza el tipo de cambio.



3.1 DINÁMICA MACROECONÓMICA DE LAS EXPORTACIONES

Las exportaciones constituyen uno de los principales **impulsores del Producto Bruto Interno (PBI)** en las economías abiertas . A través de ellas, un país puede crecer más allá de su capacidad de consumo interno, accediendo a mercados globales con mayor poder adquisitivo .

Relaciones macroeconómicas clave:

- ✓ **Exportaciones – PBI**: Las exportaciones generan ingresos reales que dinamizan el resto de la economía mediante el efecto multiplicador.
- ✓ **Exportaciones – Empleo**: Sectores exportadores suelen requerir mano de obra intensiva y especializada.
- ✓ **Exportaciones – Inversión extranjera directa (IED)** : Una economía exportadora atractiva genera confianza en inversores externos.
- ✓ **Exportaciones – Tipo de cambio** : Aumentos en exportaciones tienden a apreciar la moneda local por mayor entrada de divisas.



3.1 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y SU IMPACTO PRODUCTIVO

A. Tipología de exportaciones :

1.Tradicionales : Minerales, petróleo, gas, pesca .
2.No tradicionales : Agroindustria, textiles, químicos, metalmecánica, software .
3.Servicios : Turismo, BPO (Business Process Outsourcing), arquitectura, ingeniería, salud .

B. Encadenamientos productivos :

Las exportaciones inducen **procesos complejos de articulación económica** , integrando proveedores de insumos, transporte, certificación de calidad, agentes aduaneros, puertos y tecnología .

C. Intensificación del valor agregado :

Un país exportador debe **migrar de productos primarios hacia bienes transformados y servicios complejos** , capturando mayor valor en la cadena global .



3.1 VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS EN EXPORTACIONES

A. Ventaja comparativa :
Un país debe especializarse en aquello que produce de manera más eficiente en relación con otros, como minerales en Perú, café en Colombia o cacao en Ecuador.

B. Ventaja competitiva :
Más allá del recurso natural, la competitividad se logra **por medio de la innovación, eficiencia logística, calidad, marcas y relaciones comerciales duraderas** .

C. Integración a cadenas globales de valor:
Una estrategia exportadora moderna implica no solo vender un producto, sino integrarse en **procesos internacionales de manufactura y servicios** (por ejemplo, fabricar componentes de aeronaves o software médico) .



3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS QUE POTENCIAN LAS EXPORTACIONES

Un país que desee posicionar las exportaciones como motor de crecimiento debe implementar un conjunto integral de políticas de fomento y sostenibilidad.

Instrumentos clave:

- ✓ Acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLCs).
- ✓ Zonas económicas especiales y zonas francas.
- ✓ Servicios de inteligencia comercial (PROMPERÚ, ProChile).
- ✓ Certificaciones sanitarias y de calidad.
- ✓ Incentivos tributarios para innovación exportadora.
- ✓ Infraestructura logística (puertos, aeropuertos, corredores viales, plataformas digitales).



3.1 EXPORTACIONES Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El crecimiento basado en exportaciones debe **respetar principios de sostenibilidad** , ética empresarial y equidad.

Dimensiones:

- ✓ **Social**: Generación de empleos dignos, inclusión de mujeres y comunidades rurales.
- ✓ **Ambiental** : Producción limpia, trazabilidad, economía circular.
- ✓ **Institucional** : Transparencia, reducción de barreras burocráticas y corrupción.



3.1 CONCLUSIÓN INTEGRADORA

Las exportaciones no son simplemente un canal de venta externa, sino una **palanca estructural del crecimiento económico** cuando están integradas a una estrategia nacional de desarrollo, innovación, sostenibilidad y sofisticación productiva . El país que exporta no solo ingresa divisas : **importa exigencia, calidad, tecnología y visión global** .

En economías emergentes como Perú, el desafío actual ya no es exportar más, sino **exportar mejor** : con mayor valor agregado, con sostenibilidad, con innovación, y con integración al sistema mundial desde una posición de fortaleza técnica y estratégica .

EDU MIN

TEMA 4 :

INDICADORES CLAVE PARA EL ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR







4.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

El análisis del comercio exterior requiere el uso de un conjunto integrado de **indicadores macroeconómicos, financieros, logísticos y estructurales** que permitan evaluar no solo el volumen comercial, sino también **la calidad, sostenibilidad y complejidad de las transacciones internacionales** . Estos indicadores se utilizan para tomar decisiones de política económica, diseñar estrategias empresariales y proyectar escenarios geoeconómicos .



4.1 BALANZA COMERCIAL (BC)

Es como una cuenta que compara **lo que el país vende al extranjero (exporta)** con **lo que compra del extranjero (importa)** .

- ✓ Si se **exporta más que se importa** → se gana dinero (superávit).
- ✓ Si se **importa más que se exporta** → se pierde dinero (déficit).

🔍 **¿Para qué sirve?**

Nos dice si el país está ganando o perdiendo dinero en el comercio internacional.



4.1 TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO

Es un porcentaje que compara lo que exportamos frente a lo que importamos .

$$\text{Tasa de Cobertura} = \left(\frac{\text{Exportaciones}}{\text{Importaciones}}\right) \times 100$$

- ✓ Más de 100% = el país puede pagar todas sus importaciones con lo que exporta.
- ✓ Menos de 100% = el país necesita endeudarse o usar reservas.

🔍 **¿Para qué sirve?**

Para saber si un país es independiente en su comercio o depende de otros para pagar lo que compra.



1.1 TÉRMINOS DE INTERCAMBIO (TI)

Compara **cuánto valen nuestros productos frente a los que compramos** del extranjero .

- TI > 100 → vendemos caro y compramos barato = ganamos.
- TI < 100 → vendemos barato y compramos caro = perdemos.

🔍 **¿Para qué sirve?**

Para saber si los cambios de precios internacionales nos favorecen o perjudican.



CONCLUSIÓN SIMPLE Y CLARA

Estos indicadores son como **herramientas para revisar la salud del comercio de un país**. No basta con saber cuánto se vende o se compra : hay que mirar **la calidad, variedad, eficiencia, y sostenibilidad** del comercio . Así, los gobiernos, empresarios y estudiantes pueden tomar decisiones más inteligentes y prepararse para un mundo globalizado .



CASO PRÁCTICO

CONTEXTO

IMPORTACIÓN DE COMPUTADORAS

•**Procedencia:** Shenzhen, China.
•**Motivo:** En Perú, las computadoras con ciertas características son más costosas o no se producen localmente.
•**Proceso básico:**

- Luis contacta a un proveedor chino.
- Realiza el pago anticipado y contrata una empresa de transporte.
- Al llegar al puerto del Callao, las computadoras son revisadas por aduanas.
- Luis paga el arancel de importación (impuesto) y retira su mercancía para venderla en Lima.

◇ **Ventaja:** Puede ofrecer mejores precios que otras tiendas locales.
◇ **Desafío:** El tipo de cambio y los costos de transporte afectan sus ganancias.

CONTEXTO

EXPORTACIÓN DE CAFÉ

•**Origen:** Cooperativa de pequeños caficultores en Cajamarca.
•**Destino:** Hamburgo, Alemania.

•**Proceso básico:**
- Luis firma un contrato con una empresa alemana interesada en café orgánico.
- Empaca el café según estándares internacionales.
- Tramita los permisos sanitarios y certificados de origen.
- Envía la carga en contenedor vía marítima desde el puerto del Callao.

◇ **Ventaja:** Accede a un mercado que paga más por productos orgánicos.
◇ **Desafío:** Debe cumplir estrictas normas de calidad y trazabilidad.

CONTEXTO

Conclusión del caso

Este caso muestra cómo una misma empresa puede participar en **importaciones** y **exportaciones** para crecer, pero también enfrenta retos logísticos, regulatorios y financieros . Además, evidencia la importancia de conocer las reglas del comercio exterior para aprovechar oportunidades en un mercado globalizado .

CONTEXTO

Riesgos y barreras

- ✓ **Riesgos fitosanitarios y climáticos:** Exceso de lluvias o heladas afecta la calidad del fruto.
- ✓ **Riesgos logísticos:** Congestión en puertos (Callao), alza del precio de fletes refrigerados.
- ✓ **Barreras no arancelarias:** Límite máximo de residuos químicos y trazabilidad obligatoria.



CASO PRÁCTICO

CONTEXTO

EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS E IMPORTACIÓN DE ROPA DEPORTIVA

Situación:
María vive en Cusco y tiene un pequeño negocio familiar. Ella realiza dos actividades:

1. **Exporta artesanías** hechas a mano por su familia.
2. **Importa ropa deportiva** para vender en su tienda en el centro de la ciudad.

CONTEXTO

EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS

- ✓ **Producto:** Pulseras, bolsos y sombreros tejidos con lana de alpaca.
- ✓ **Clientes:** Turistas europeos que conocieron sus productos en redes sociales.
- ✓ **Proceso:**
  - María recibe pedidos desde España y Francia.
  - Empaca los productos cuidadosamente.
  - Lleva los paquetes a Serpost (correo nacional) para enviarlos como exportación postal.
  - Incluye factura y declaración simple para la aduana.

- ◇ **Ventaja:** Vende a buen precio y recibe pagos por PayPal.
- ◇ **Desafío:** Los costos de envío son altos y los tiempos de entrega pueden ser largos.

CONTEXTO

IMPORTACIÓN DE ROPA DEPORTIVA

- ✓ **Origen:** Bogotá, Colombia.
- ✓ **Motivo:** María vio ropa deportiva de buena calidad y diseño que no se consigue en su región.

•**Proceso:**

- ✓ Compra vía internet en una tienda mayorista colombiana.
- ✓ Usa una empresa courier que trae los productos a Perú.
- ✓ Al llegar, debe pagar impuestos de importación si el valor excede los límites permitidos.

- ◇ **Ventaja:** Ofrece productos novedosos y exclusivos en Cusco.
- ◇ **Desafío:** Si el dólar sube, la compra le sale más cara.

CONCLUSIÓN DEL CASO:

El caso de María muestra cómo una pequeña emprendedora puede **participar en el comercio exterior** de forma accesible y real, usando herramientas digitales. También enseña la importancia de entender los **costos logísticos, aranceles, trámites y exigencias del mercado internacional**.

BIBLIOGRAFIA

- García, A. (2021). Gestión estratégica de licitaciones CAPEX en proyectos mineros. Ediciones Mineras Innovadoras.
- Rodríguez, C., & Salinas, F. (2021). Análisis estratégico en minería: Evaluación económica y financiera de inversiones CAPEX. Editorial MinerTech.
- Jiménez, R. (2018). Gestión de riesgos en proyectos mineros: Enfoques prácticos para licitaciones y contrataciones. Editorial GeoRisk.
- Pérez, A. (2023). Innovación tecnológica en minería: Estrategias para la adquisición eficiente de equipos y maquinaria. Editorial Innovación Minera.
- Ortiz, M., & Fernández, S. (2017). Buenas prácticas en negociación y redacción de contratos mineros: Cómo prevenir conflictos en licitaciones. Ediciones Mineras Globales.

GRACIAS

